

1500045-02.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... elementos, configurados os delitos de roubo duplamente majorado e de adulteração de sinal identificador de veículo imputados ao acusado. A versão trazida por ele foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

No tocante ao crime de roubo, ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500045-02.2022.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500045-02.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luciano Aparecido da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária B

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

LUCIANO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 29, "caput", e no artigo 311, combinados com o artigo 69, "caput", todos do Código Penal, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 04 de janeiro de 2022, por volta de 21 horas, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Jairo Vieira do Nascimento, o veículo Fiat/Uno, de placas OQO-1242, avaliado em R\$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais).

Ainda porque, nas circunstâncias também mencionadas na denúncia, no dia 05 de janeiro de 2022, por volta de 00h05min, LUCIANO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, adulterou sinal identificador de veículo automotor.

Recebida a denúncia (fls. 103/104), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 116.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária, mantida a custódia cautelar do acusado (fls. 117/118).

Durante a instrução virtual, foram ouvidas a vítima e 01 (uma) testemunha comum, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com

artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº AA5775-1/2022 (fls. 06/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25), pelo auto de avaliação (fls. 26), pelo laudo pericial da placa automotiva apreendida (fls. 130/131), bem como pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado negou a prática do delito de roubo (fls. 19). Em interrogatório judicial, manteve a sua negativa e aduziu que, na data da fatos, saiu do trabalho por volta de nove e quarenta da noite e estava na proximidades de sua casa, em companhia de parentes e de sua esposa, quando resolveu dirigir-se até sua residência para buscar cigarros. Contou que, assim, ao descer o escadão, foi abordado por viaturas, mas negou estar em poder de parafusos, placas automotivas ou mesmo que tenha praticado o assalto.

Contudo, a versão do acusado foi desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Jairo, em sede policial, declarou que "...trabalha como motorista de aplicativo com o seu próprio veículo, o Fiat Uno placa QOQ242, e que por volta das 21:00h trafegava pela Rua Patagônia, no bairro Taboão/SBC quando um Fiat Idea cor verde entrou na sua frente, obrigando a parar o seu auto. Do interior daquele veículo desceram dois indivíduos, um deles armado com um revólver, o qual anunciou o roubo. Mediante grave ameaça, foi obrigado a entregar o veículo ao roubador que, de posse da res furtiva, evadiu-se para local incerto e não sabido. Disse que o roubador tentou levá-lo consigo, mas que se recusou a acompanhá-lo. Em seguida procurou o posto da PM da Avenida do Taboão, SBC, onde comunicou o roubo do veículo. Nesta unidade policial foi-lhe exibido um suspeito detido pela PM. Após olhar o suspeito com atenção, por um visor, reconheceu com toda certeza e sem sombra de dúvidas como o indivíduo que o ameaçou com o revólver e roubou o seu automóvel." (fls. 17/18).

Em juízo, também reconheceu o acusado, dentre três indivíduos que lhe foram apresentados, e ratificou suas declarações prestadas em solo policial, confirmando ter sido vítima de assalto no dia dos fatos, praticado em concurso de, pelo menos três, agentes e com emprego de arma de fogo. Esclareceu que o acusado era quem portava armamento, informando que foi agredido para retornar a seu veículo e seguir em companhia dos assaltantes, o que, todavia, não ocorreu. Acrescentou que o veículo subtraído foi localizado no mesmo dia do roubo e que, ao chegar no local em que o acusado estava detido, efetuou seu reconhecimento, inclusive por sua voz. Contou que a placa dianteira do seu veículo havia sido trocada e negou conhecer o acusado.

A palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas.

Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235). A testemunha Jefferson, policial militar, em depoimento extrajudicial, aduziu que "...juntamente com seu colega de farda efetuavam patrulhamento quando foi irradiada no COPOM ocorrência versando sobre roubo do veículo Fiat/Uno, placa QOQ-1242 praticado por um indivíduo na Rua Eugênio de Sá, altura do numeral 391, Diadema/SP; QUE intensificaram o policiamento na cidade, e ao realizarem incursão na Rua Iguaçu visualizaram um indivíduo mexendo na placa dianteira de um veículo Fiat/Uno com aquelas características repassadas, e ao lado desta automóvel estava uma mulher, sendo certo que o indivíduo, posteriormente identificado Luciano Aparecido Da Silva

ao perceber a aproximação policial imediatamente parou de mexer na placa dianteira e se evadiu correndo por uma escadaria ali existente, caracterizando a atitude suspeita e motivando a abordagem policial; QUE proferiram voz de parada ao indivíduo que não atendeu ao comando iniciando-se acompanhamento pela escadaria, sendo certo que os policiais visualizaram Luciano Aparecido Da Silva dispensando uma chave automotiva enquanto evadia-se pelas escadas; QUE após cerca de 50 metros os policiais conseguiram deter Luciano Aparecido Da Silva, e procedida a busca pessoal localizaram na sua posse uma sacola plástica contendo duas placas automotivas, a saber: OQO-1242, e a segunda CPC-478, já o bolso da sua camisa localizaram 02 parafusos de fixação de placas automotivas; QUE indagaram informalmente Luciano Aparecido Da Silva que negou que estivesse mexendo na placa do veículo Uno e que não sabia de nada e apenas estava passeando com sua mulher; QUE a mulher, posteriormente identificada Edilene Ferreira Dos Santos ao perceber a aproximação policial não saiu correndo, mas começou a caminhar pela via, e proferida voz de parada não atendeu ao comando e continuou a caminhar sendo alcançada após 40 metros adiante, procedida a busca pessoal nada de ilícito foi localizado na sua posse, ao ser indagada informalmente Edilene Ferreira Dos Santos afirmou que estava na companhia de seu companheiro indo buscar sua filha de 13 anos; QUE realizarem buscas pelo trajeto percorrido por Luciano Aparecido Da Silva na escadaria e localizaram uma chave automotiva de um veículo Fiat/Uno, em seguida conseguiram acionar a ignição daquele Fiat/Uno, constatando que aquela chave pertencia aquele veículo, o qual estava destrancado; QUE realizaram buscas no veículo e observaram que no lugar da placa dianteira estava instalada uma placa "CPC-4787", já na placa traseira estava instalada a placa original do veículo "OQO-1242" que correspondia ao emplacamento repassado pelo COPOM como produto de roubo; QUE os policiais militares efetuaram contato telefônico com a vítima para que ele comparecesse no local de encontro do veículo, sendo que a vítima se fez presente sendo orientada a comparecer neste distrito policial." (fls. 11/12).

Em juízo, confirmou seu depoimento prestado em sede policial e atestou ter visualizado o acusado trocando a placa do veículo roubado, bem como, na tentativa de fuga, dispensar as chaves do bem. Esclareceu que, em poder dele, foi apreendida uma sacola com duas placas, uma delas do automóvel subtraído e uma outra, além de dois parafusos, localizados no bolso de sua blusa. Revelou, ainda, que uma das placas do veículo Uno já estava trocada e que conhecia o acusado de outra ocorrência envolvendo violência doméstica.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações da vítima, na fase extrajudicial e em juízo, e o depoimento da testemunha policial ouvida nesta ato, que confirmaram as condutas descritas na denúncia e imputadas ao acusado.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurados os delitos de roubo duplamente majorado e de adulteração de sinal identificador de veículo imputados ao acusado. A versão trazida por ele foi totalmente desprestigiada na medida em que contraria todas as provas amealhadas.

No tocante ao crime de roubo, ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desate condenatório, uma vez que o acusado foi pessoalmente reconhecido pela vítima em solo policial e em juízo, além de ter sido preso em flagrante delito, enquanto adulterava o sinal identificador do veículo por ele subtraído poucas horas antes, após tentativa de fuga ao perceber a aproximação dos policiais militares, ocasião em que dispensou a chave do veículo, tendo sido localizadas em poder dele duas placas automotivas e

dois parafusos de fixação de placas, o que foi confirmado pelo depoimento da testemunha policial ouvida em juízo.

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que a vítima confirmou a presença de, ao menos, três assaltantes.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que todos atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, o acusado e um de seus comparsas desembarcaram do veículo Fiat/Idea, abordaram a vítima e fugiram juntos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

Quanto ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, não é imprescindível sua apreensão, nem mesmo a realização de perícia, bastando que a palavra da vítima seja segura, coerente e em harmonia com as demais provas produzidas.

É o caso dos autos, visto que a vítima atestou em solo policial e, em juízo, o emprego de arma de fogo, apontando o acusado como o indivíduo em poder dela durante a ação, não sendo o caso de afastamento como pretendido pela defesa.

Nesse sentido:

"No roubo, a declaração da vítima é suficiente para o reconhecimento da qualificadora do emprego de arma, sendo desnecessárias a apreensão e perícia do artefato. Seria contra-senso admitir-se sua palavra para comprovação do principal, qual seja, a materialidade e autoria, mas refutá-la quanto ao secundário"

(TACrim/SP - Apelação nº 1.386.837/8 - Osasco - 1ª Câmara - Rel. Di Rissio Barbosa - J. 29.01.2004 - v.u.).

O delito de roubo consumou-se no momento em que a vítima foi desapossada de seu veículo. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga do acusado e o comparsa.

Há que se reconhecer, ainda, a prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, uma vez que o acusado foi preso em flagrante delito, após trocar a placa dianteira do veículo por ele subtraído, quando se preparava para a troca da placa traseira, tendo sido localizadas em poder dele, por ocasião da prisão, duas placas automotivas e dois parafusos para fixação de placas, o que foi confirmado pelo depoimento do policial militar em juízo e pelo laudo pericial de fls. 130/131.

De acordo com o laudo pericial, "Foi observado também pelo perito relator, que uma das placas, aqui veio dotada de lacre de chumbo, amolgado, com inscrições "DETRAN - SÃO PAULO", sendo que este se encontra rompido em suas extremidades, através do uso de instrumentos cortantes." (fls. 131).

Constata-se que os crimes acima definidos de roubo majorado e de adulteração de sinal identificador de veículo foram praticados em concurso material de infrações, pois o acusado, mediante mais de uma ação, praticou crimes distintos, aplicando-se cumulativamente as penas.

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade dos delitos descritos na denúncia, impõe-se o desfecho de procedência do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Inicialmente, registre-se que segundo o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

Considerando que duas causas de aumento de pena foram descritas e comprovadas - emprego de arma de fogo e concurso de pessoas - aplicar-se-á a primeira delas na 3ª (terceira) fase da dosimetria da pena, considerando-se a outra como causa de aumento de pena na análise das circunstâncias judiciais.

Assim, em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, à vista do concurso de pessoas, o que não pode ser ignorado, sob pena de violação ao princípio da igualdade e individualização da pena, considerando, ainda, a desnecessária violência física

empregada contra o ofendido e os maus antecedentes do acusado, à vista de condenações pretéritas sem força para caracterizar a reincidência (processos nº 0003566-03.2016.8.26.0161 – fls. 37, nº 0009263-49.2009.8.26.0161 – fls. 37/38 e nº 0029190-98.2009.8.26.0161 – fls. 38/39), fixo-lhe a pena-base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (processo nº 1501808-09.2020.8.26.0537 – fls. 39/40, referente ao processo de execução nº 0002658-67.2021.8.26.0161 – fls. 36/37, pena extinta em 20/01/2021), e aumento a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, promovo o aumento desta em 2/3 (dois terços), resultando em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Vale consignar que o quantum de aumento de pena estabelecido pela Lei nº 13.654/18, para o caso de emprego de arma de fogo, não é inconstitucional como pretendeu a defesa.

É sabido o enorme potencial lesivo da arma de fogo, sendo certo que a prática do roubo com seu emprego expõe a vítima a um elevado risco a sua integridade física, além do evidente abalo psicológico derivado da simples exibição do artefato. A ação é bastante censurável na esfera penal, de sorte que a conduta merece um tratamento penal rigoroso. Dessa forma, o aumento da reprimenda em dois terços como estabelecido não se mostra desmesurada, considerando a gravidade concreta da situação.

Na verdade, o legislador, ao prever por meio da Lei nº 13.654/18 a majoração nesta fração agiu dentro de sua esfera de discricionariedade, não havendo que se falar em maltrato ao princípio da proporcionalidade ou em inconstitucionalidade.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 311, “caput”, do Código Penal, considerando os maus antecedentes do acusado, à vista de condenações pretéritas sem força para caracterizar a reincidência (processos nº 0003566-03.2016.8.26.0161 – fls. 37, nº 0009263-49.2009.8.26.0161 – fls. 37/38 e nº 0029190-98.2009.8.26.0161 – fls. 38/39), fixo-lhe a pena-base 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, resultando em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (processo nº 1501808-09.2020.8.26.0537 – fls. 39/40, referente ao processo de execução nº 0002658-67.2021.8.26.0161 – fls. 36/37, pena extinta em 20/01/2021), e aumento a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a a 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pena que torno definitiva ante a ausência de outra circunstância que a modifique.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em razão do quantum de pena e também da hediondez do delito de roubo, que revela, especialmente quando praticado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, a desfaçatez e periculosidade do agente. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando. Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial para condenar LUCIANO APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, calculados no valor mínimo unitário, por incurso artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, na forma do artigo 29, “caput”, e no artigo 311, combinados com o artigo 69, “caput”, todos do Código Penal.

Estando o acusado preso provisoriamente e, ainda, considerando a gravidade do delito, considerado hediondo, os maus antecedentes, a reincidência e o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício

que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a custódia cautelar durante toda a instrução processual estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revendo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de “detração” do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 10 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA